

Reformas al Código Fiscal de la Ciudad de México

En días recientes, se han aprobado modificaciones clave al Código Fiscal de la Ciudad de México, afectando el cálculo del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI), el cumplimiento del impuesto predial y el Impuesto Sobre Nómina (ISN). A continuación, se detallan los aspectos más relevantes:

1. Modificación en el cálculo del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI)

Se reformó el artículo 113 del Código Fiscal con el propósito de garantizar un sistema tributario más equitativo. La tabla vigente para el cálculo del ISAI presentaba tasas que, en ciertos casos, resultaban regresivas, pues no reflejaban adecuadamente la capacidad económica de los adquirentes de inmuebles.

Con esta reforma, se implementa una estructura progresiva en la que las tasas del ISAI se ajustan proporcionalmente al valor del inmueble adquirido. Esto asegura que los contribuyentes con mayor capacidad económica asuman una mayor carga fiscal, mientras que quienes poseen menos recursos sean gravados de forma más moderada. La medida busca corregir inequidades y fortalecer los principios de justicia y proporcionalidad tributaria.

2. Nueva obligación de declaración informativa sobre el impuesto predial

El artículo 132 del Código Fiscal introduce una nueva obligación para los propietarios de ciertos inmuebles sujetos al impuesto predial. Los contribuyentes deberán presentar una declaración informativa ante la Secretaría de Administración y Finanzas que detalle el estado de ocupación de inmuebles destinados a uso habitacional.

Esta obligación aplica exclusivamente a inmuebles clasificados en los rangos L, M, N, O y P, correspondientes a valores catastrales iguales o superiores a \$4,524,974.08, según la tarifa del artículo 130, fracción I del Código Fiscal. La medida busca aumentar la transparencia y asegurar que los pagos del impuesto predial reflejen con precisión el uso y ocupación de los inmuebles.

3. Incremento en la tasa del Impuesto Sobre Nómina (ISN)

El artículo 158 del Código Fiscal establece un aumento en la tasa del ISN, pasando del 3% al 4%. Los recursos adicionales generados por este incremento serán destinados a un fondo especial para infraestructura y movilidad urbana, atendiendo necesidades prioritarias en estas áreas.

No obstante, para evitar afectar a los pequeños contribuyentes, se incorporaron beneficios fiscales en el artículo vigésimo octavo transitorio:

- Las microempresas pagarán una tasa efectiva del 3% (reducción del 1% respecto a la nueva tasa).
- Las pequeñas empresas pagarán una tasa efectiva del 3.5% (reducción del 0.5% respecto a la nueva tasa).

Estas disposiciones reflejan un enfoque balanceado que fomenta el desarrollo económico de pequeñas y medianas empresas, al tiempo que busca recursos para proyectos estratégicos de la Ciudad de México.

Para más información o asesoría personalizada, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo:

Alejandro Torres, Socio:

+52 (55) 5258-1072 | ajtorres@vwys.com.mx

Luis Enrique Torres, Consejero:

+52 (55) 5258-1023 | ltorres@vwys.com.mx

Eric Palacios, Consejero:

+52 (55) 5258-1085 | epalacios@vwys.com.mx

A T E N T A M E N T E

VON WOBESER Y SIERRA, S.C.

Ciudad de México, 31 de diciembre de 2024.

La información incluida en esta nota no constituye, ni pretende constituir, ni debe ser interpretada como asesoría legal sobre el tema o la materia aquí tratados. Por el contrario, esta nota tiene fines informativos de carácter general. Para obtener asesoría legal sobre un asunto en particular en relación con esta materia, favor de ponerse en contacto con alguno de nuestros abogados aquí mencionados.



VON WOBESER Y SIERRA, S.C.

Paseo de los Tamarindos 60, 05120 Ciudad de México

+52 (55) 5258 1000

vonwobeser.com